

VUVIO — STRUCTURE DE L'ENTREPRISE, ASSOCIATION ENTRE ALEXANDRE ET CÉCILIA, FINANCEMENT ET CROISSANCE

1. La situation de départ

Alexandre a imaginé et commencé à construire Vuvio : concept, produit, design, développement technique, premiers choix stratégiques et création de la marque.

Cécilia souhaite désormais rejoindre réellement le projet. Son apport serait double :

- un investissement pouvant aller jusqu'à 10 000 € ;
- un travail régulier non rémunéré au lancement, principalement sur le marketing, la stratégie commerciale, la crédibilité du projet, les partenariats, le budget et le suivi financier.

Elle ne serait donc pas une simple investisseuse extérieure. Elle aurait plutôt le statut de **cofondatrice active**, avec un rôle opérationnel important.

La répartition envisagée est :

- Alexandre : 67 % ;
- Cécilia : 33 %.

Cette répartition ne doit pas être considérée uniquement comme « 10 000 € contre 33 % ». Les 33 % rémunéreraient un ensemble :

- l'argent investi ;
- le temps consacré sans salaire ;
- les compétences professionnelles ;
- le réseau et la crédibilité apportés ;
- le risque pris ;
- l'engagement de long terme.

PARTIE I — COMMENT STRUCTURER VUVIO

2. Quelle forme juridique semble la plus adaptée ?

Pour un projet de startup qui souhaite accueillir des cofondateurs, émettre des actions, lever des fonds et éventuellement intéresser de futurs salariés, la **SAS** paraît probablement plus adaptée qu'une SARL.

La SAS permet notamment :

- de répartir librement le capital ;
- de définir précisément les pouvoirs de chacun ;

- d'organiser les votes et les décisions ;
- de créer différentes catégories d'actions si cela devient utile ;
- de faire entrer plus facilement de futurs investisseurs ;
- d'encadrer les ventes et transmissions d'actions.

La loi impose un président, mais les associés peuvent également nommer un directeur général, créer un comité de direction et déterminer dans les statuts quelles décisions appartiennent à chacun. Cette grande souplesse rend cependant la rédaction des statuts plus délicate, d'où l'intérêt de les faire préparer ou vérifier par un avocat spécialisé.

Organisation envisageable

Une première organisation logique pourrait être :

- **Alexandre : président et CEO**, responsable du produit, de la vision, de la technologie et de la direction générale ;
- **Cécilia : directrice générale ou cofondatrice responsable marketing, commercial et finance**, avec des pouvoirs clairement définis.

Le titre exact doit correspondre à ses fonctions réelles. Il n'est pas obligatoire de lui donner immédiatement un mandat de directrice générale pour reconnaître son statut de cofondatrice, mais cela peut renforcer sa légitimité opérationnelle.

3. Capital social, actions et pourcentages

Le nombre d'actions est essentiellement une unité de calcul. Créer 100, 1 000, 10 000 ou 1 000 000 d'actions ne change pas à lui seul la valeur de l'entreprise.

Par exemple, avec 10 000 actions :

- Alexandre recevrait 6 700 actions ;
- Cécilia recevrait 3 300 actions.

Cela représenterait bien 67 % et 33 %.

Le capital social pourrait, par exemple, être fixé à 10 000 €, avec des actions ayant une valeur nominale de 1 €. Mais il n'est pas obligatoire que le capital corresponde exactement à l'argent réellement disponible pour financer le projet. En SAS, le capital est librement déterminé, avec un minimum légal de 1 €.

Point important

Le nombre de 10 000 actions ne crée pas plus de valeur que 100 actions. Son intérêt est surtout de faciliter les calculs et les futures attributions.

Il ne faut pas confondre :

- le nombre d'actions ;
- le capital social ;
- la trésorerie disponible ;

- la valorisation économique de Vuvio.
-

4. Comment traiter les 10 000 € de Cécilia ?

Plusieurs solutions sont possibles.

Option A — Les 10 000 € entrent entièrement au capital

Cécilia apporte 10 000 € et reçoit ses actions en contrepartie.

Avantage : l'argent renforce directement les fonds propres de Vuvio.

Inconvénient : si Alexandre n'apporte pas une somme équivalente, il faut justifier juridiquement et fiscalement pourquoi il reçoit 67 % alors que Cécilia apporte davantage d'argent liquide. Cela reste possible, notamment parce qu'Alexandre apporte le projet, le travail déjà accompli, certains actifs et potentiellement un apport en industrie, mais cela doit être correctement structuré.

Option B — Une partie au capital et une partie en compte courant d'associée

Exemple :

- 1 000 € ou 3 000 € intégrés au capital ;
- le reste avancé à Vuvio par Cécilia en compte courant d'associée.

Le compte courant d'associée est juridiquement un prêt consenti par l'associée à la société. Il peut être remboursé ultérieurement selon les conditions prévues dans une convention et peut éventuellement produire des intérêts.

Cette solution permet de distinguer :

- ce qui est définitivement investi dans le capital ;
- ce que Vuvio devra éventuellement rembourser à Cécilia.

Elle peut être intéressante, mais il faut éviter qu'un remboursement demandé trop tôt mette la société en difficulté. La convention devrait donc prévoir une période de blocage ou des conditions de remboursement.

Option C — Une partie comme investissement et une partie versée progressivement

Cécilia pourrait verser l'argent par tranches liées aux besoins du projet :

- première tranche à la constitution ;
- deuxième tranche après certains objectifs ;
- solde au moment d'un lancement ou d'un besoin déterminé.

Cela évite de verser immédiatement la totalité sans budget précis.

Recommandation de principe

Il paraît préférable de ne pas écrire simplement :

« Cécilia verse jusqu'à 10 000 € et reçoit 33 %. »

Il faudrait plutôt distinguer dans les documents :

1. les actions attribuées à Cécilia comme cofondatrice ;
 2. l'argent effectivement apporté au capital ;
 3. les éventuelles avances en compte courant ;
 4. les conditions et dates de versement ;
 5. la contribution professionnelle attendue.
-

5. Les actions et le travail futur de Cécilia

Une SAS peut reconnaître un apport en industrie, c'est-à-dire du savoir-faire ou un travail spécifique, même si cet apport ne constitue pas directement le capital social.

Cependant, pour une startup, il est souvent plus lisible de prévoir une répartition d'actions entre cofondateurs accompagnée d'un mécanisme protégeant la société en cas de départ anticipé.

Attribution immédiate des 33 %

Cécilia reçoit immédiatement 33 % et les conserve, même si elle cesse de travailler rapidement.

Avantage :

- geste fort de confiance ;
- position claire de cofondatrice ;
- simplicité psychologique.

Risque :

- si elle arrête après quelques mois, elle pourrait conserver 33 % pendant toute la vie de Vuvio ;
- cela peut bloquer ou décourager de futurs investisseurs ;
- Alexandre pourrait continuer seul à créer l'essentiel de la valeur.

Acquisition progressive ou « vesting »

Les 33 % sont prévus dès le départ, mais deviennent définitivement acquis progressivement.

Exemple classique :

- durée totale : quatre ans ;
- première période de douze mois ;
- puis acquisition mensuelle ou trimestrielle.

Une version personnalisée pourrait être :

- une première partie acquise immédiatement pour l'argent, le risque et les compétences déjà apportés ;
- le reste acquis sur trois ou quatre ans en contrepartie de son engagement opérationnel.

Exemple purement illustratif :

- 10 % définitivement acquis au démarrage ;
- 23 % acquis progressivement sur quatre ans.

Cela ne signifie pas que Cécilia est moins reconnue comme cofondatrice. Cela signifie que la fraction correspondant à son travail futur est liée à la réalisation effective de ce travail.

En France, ce mécanisme doit être juridiquement organisé avec soin, souvent par des promesses de cession, des clauses de rachat ou un système de « reverse vesting ». Il ne faut pas copier directement un contrat américain.

Solution intermédiaire

Vous pourriez également décider que les 33 % sont acquis, mais prévoir qu'en cas de départ très précoce, une partie des actions doit être revendue à Alexandre ou à Vuvio à un prix défini.

C'est probablement la solution la plus cohérente avec ton intention :

Cécilia est réellement cofondatrice et les 33 % constituent son objectif définitif, mais l'accord protège Vuvio si son engagement s'arrête beaucoup plus tôt que prévu.

PARTIE II — L'ACCORD ENTRE ALEXANDRE ET CÉCILIA

6. Les trois documents principaux

Votre accord ne devrait pas reposer sur une seule phrase ou un contrat improvisé. Il faudrait au minimum articuler trois ensembles de documents.

1. Les statuts de Vuvio

Les statuts définissent notamment :

- le capital ;
- la répartition des actions ;
- la direction de la société ;
- les règles de majorité ;
- les décisions collectives ;
- les conditions de transfert des actions ;
- les pouvoirs du président et, éventuellement, du directeur général.

2. Le pacte d'actionnaires

Dans une SAS, on parle généralement de pacte d'actionnaires. Il complète les statuts et reste confidentiel. Il permet d'organiser les relations entre fondateurs, les entrées et sorties, les situations de conflit et les mouvements de titres. Seuls ses signataires sont engagés.

3. La définition des rôles opérationnels

Une lettre de mission, une convention ou une annexe au pacte devrait décrire :

- les fonctions de chacun ;
 - le temps consacré ;
 - les domaines de responsabilité ;
 - les objectifs ;
 - les dépenses autorisées ;
 - le fonctionnement quotidien ;
 - les conditions de révision du rôle.
-

7. Les rôles à définir précisément

Alexandre pourrait être responsable de :

- la vision générale de Vuvio ;
- le produit et l'expérience utilisateur ;
- la technologie et le développement ;
- la propriété intellectuelle ;
- la construction de la communauté ;
- la sélection des fonctionnalités ;
- la direction générale du projet.

Cécilia pourrait être responsable de :

- la stratégie marketing ;
- le positionnement et la marque ;
- la stratégie commerciale ;
- les sponsors et partenariats ;
- les budgets et prévisions ;
- le suivi de la trésorerie ;
- les relations avec certains investisseurs ;
- la préparation du lancement ;
- la monétisation et l'acquisition d'utilisateurs.

Il faut cependant distinguer :

- ce qu'elle **gère au quotidien** ;
- ce qu'elle peut **décider seule** ;
- ce qui nécessite l'accord d'Alexandre ;
- ce qui doit être voté par les actionnaires.

Dire qu'elle « gère la finance » ne signifie pas nécessairement qu'elle peut engager seule toutes les dépenses ou signer tous les contrats.

8. Combien de temps doit-elle travailler gratuitement ?

Il faut éviter une obligation vague du type :

« Cécilia travaillera gratuitement aussi longtemps que nécessaire. »

Il vaut mieux prévoir :

- une durée initiale ;
- une charge de travail indicative ;
- une révision périodique ;
- des objectifs réalistes ;
- une possibilité d'adapter son implication selon son emploi principal.

Exemple :

- engagement initial de 24 ou 36 mois ;
- moyenne indicative de X heures par mois ;
- réunion stratégique hebdomadaire ou bimensuelle ;
- revue de l'engagement tous les six mois ;
- possibilité de modifier les responsabilités d'un commun accord.

Le pacte doit aussi préciser ce qui se passe si :

- Cécilia manque temporairement de disponibilité ;
- Alexandre travaille à plein temps mais pas Cécilia ;
- l'un des deux tombe malade ;
- l'un des deux veut quitter le projet ;
- l'un des deux n'exécute plus ses responsabilités ;
- le projet change profondément.

9. Les décisions et les droits de vote

Posséder 33 % des actions ne signifie pas automatiquement avoir exactement 33 % de toutes les décisions opérationnelles.

Dans une SAS, les statuts peuvent organiser les pouvoirs, les majorités et les domaines de décision. Les décisions collectives doivent toutefois respecter le cadre légal et, au minimum, être approuvées par une majorité des voix exprimées.

Avec 67 %, Alexandre pourrait théoriquement décider seul de nombreuses décisions prises à la majorité simple. Pour reconnaître réellement le rôle de Cécilia, certaines décisions importantes pourraient nécessiter l'accord des deux fondateurs.

Décisions pouvant être réservées à l'accord des deux

- émission de nouvelles actions ;
- arrivée d'un nouvel investisseur ;
- vente de Vuvio ;
- changement important du modèle économique ;
- emprunt supérieur à un montant déterminé ;
- dépense exceptionnelle importante ;
- recrutement d'un dirigeant ;
- rémunération des fondateurs ;
- attribution d'actions ou d'options ;
- cession de la propriété intellectuelle ;
- modification importante du pacte ;
- contrat significatif avec un membre de la famille ;
- changement majeur de marque ou de stratégie.

Attention au risque de blocage

Donner un droit de veto sur trop de décisions peut empêcher l'entreprise d'avancer.

Il faut donc prévoir une procédure en cas de désaccord :

1. discussion formelle ;
2. délai de réflexion ;
3. médiation ;
4. conseil extérieur ou comité consultatif ;
5. mécanisme ultime si le conflit persiste.

Le but n'est pas de prévoir une guerre entre vous, mais d'éviter qu'une divergence professionnelle devienne un conflit familial.

10. Les clauses importantes du pacte

Le pacte devrait notamment traiter les sujets suivants.

Engagement et acquisition des actions

- durée d'engagement ;
- charge de travail attendue ;
- acquisition progressive éventuelle ;
- conséquences d'un départ anticipé.

Good leaver / bad leaver

Ces clauses déterminent les conséquences selon les raisons du départ.

Un **good leaver** peut être une personne qui part pour une raison légitime : santé, accord commun, événement familial grave ou changement accepté par tous.

Un **bad leaver** peut être une personne qui abandonne brutalement ses fonctions, commet une faute grave, concurrence Vuvio ou viole ses engagements essentiels.

Les conditions de rachat des actions peuvent varier selon ces situations.

Préemption

Avant de vendre ses actions à une personne extérieure, l'associé doit les proposer à l'autre fondateur ou à la société.

Agrément

L'entrée d'un nouvel actionnaire doit être approuvée selon les règles convenues.

Inaliénabilité

Les fondateurs peuvent s'interdire de vendre leurs actions pendant une certaine période. En SAS, les statuts peuvent prévoir une inaliénabilité pour une durée maximale de dix ans.

Sortie conjointe

Si Alexandre vend ses actions à un acquéreur, Cécilia peut avoir le droit de vendre les siennes dans les mêmes conditions : c'est le droit de sortie conjointe ou « tag along ».

Obligation de sortie

Si une offre sérieuse porte sur 100 % de Vuvio et qu'une majorité déterminée l'accepte, les autres actionnaires peuvent être obligés de vendre également : c'est le « drag along ».

Confidentialité et propriété intellectuelle

Tout ce qui est créé pour Vuvio doit appartenir clairement à la société :

- code ;
- design ;
- logo ;
- marque ;
- documents ;
- base de données ;
- contenus ;
- contrats ;
- noms de domaine.

Non-concurrence et non-sollicitation

Les limites doivent rester raisonnables et juridiquement valables. Elles pourraient empêcher un fondateur de copier immédiatement Vuvio, de partir avec les partenaires ou de recruter l'équipe pour une entreprise concurrente.

11. Comment protéger votre relation familiale

Votre relation de frère et sœur est une force :

- confiance initiale ;
- complémentarité ;
- histoire commune ;
- communication plus directe ;
- récit fondateur intéressant pour la marque ;
- crédibilité grâce aux compétences reconnues de Cécilia.

Mais elle peut aussi rendre certaines conversations plus difficiles. Il faut donc décider dès maintenant que :

- les discussions professionnelles restent distinctes des discussions familiales ;
- aucune dépense ne repose sur une promesse orale ;
- les décisions importantes sont écrites ;
- les désaccords sont traités lors de réunions dédiées ;
- chacun peut dire qu'une situation ne lui convient plus ;
- les rôles peuvent évoluer sans remettre en cause l'affection ou la relation familiale.

Le contrat n'exprime pas un manque de confiance. Il protège votre confiance en évitant que chacun ait une version différente du même accord.

PARTIE III — SALAIRE, ACTIONS ET RÉMUNÉRATION

12. Les actions ne remplacent pas définitivement le salaire

Il faut séparer trois choses.

Les actions

Elles rémunèrent :

- le risque ;
- la création de l'entreprise ;
- l'engagement de long terme ;
- la valeur future potentielle.

Le salaire ou la rémunération de dirigeant

Il rémunère :

- le travail effectué ;
- les responsabilités ;
- le temps consacré ;
- la fonction opérationnelle.

Les dividendes

Ils correspondent à une distribution éventuelle des bénéfices aux actionnaires. Ils ne sont ni automatiques ni garantis.

Par conséquent, lorsque Vuvio pourra payer ses fondateurs :

- Alexandre pourra percevoir une rémunération ;
- Cécilia pourra percevoir une rémunération ;
- chacun conservera ses actions ;
- aucun pourcentage n'aura à être retiré simplement parce qu'un salaire commence.

En SAS, le président relève du régime assimilé salarié lorsqu'il est rémunéré, mais sans droit automatique à l'assurance chômage au titre de son mandat. Les dividendes sont distincts du salaire et ne procurent pas la même protection sociale.

13. À quel moment commencer à vous rémunérer ?

Il n'existe pas de seuil universel. La décision doit dépendre de la trésorerie et non seulement du chiffre d'affaires.

Une société peut réaliser du chiffre d'affaires tout en manquant d'argent disponible.

Vous pourriez prévoir que la rémunération devient possible lorsque Vuvio dispose, après paiement des fondateurs, d'une réserve suffisante pour couvrir par exemple :

- six à douze mois de dépenses ;
- les coûts techniques ;
- les coûts vidéo et streaming ;
- les prestataires ;
- les assurances ;
- les impôts et charges ;
- le budget de croissance.

Exemple de règle

Les fondateurs ne percevront pas de rémunération tant que la trésorerie disponible ne permet pas de couvrir au minimum neuf mois de dépenses prévisionnelles, rémunérations et charges comprises. Toute rémunération devra être validée par les deux fondateurs et réexaminée tous les six mois.

Ce seuil doit rester ajustable. Une levée de fonds peut aussi permettre de commencer à rémunérer les fondateurs avant que Vuvio soit rentable, à condition que cela soit prévu dans le budget présenté aux investisseurs.

Les salaires doivent-ils être identiques ?

Pas nécessairement.

Ils pourraient dépendre :

- du temps consacré ;
- des responsabilités ;
- du rôle ;
- du niveau de rémunération soutenable ;
- du fait que l'un travaille à plein temps et l'autre à temps partiel.

L'équité ne signifie pas obligatoirement un salaire identique. Il faut surtout une méthode transparente et décidée ensemble.

PARTIE IV — AUTRES INVESTISSEURS ET FINANCEMENTS

14. Prêt ou investissement : ce n'est pas la même chose

Quand une personne donne de l'argent à Vuvio, il faut savoir si elle :

- prête l'argent ;
- investit au capital ;
- avance l'argent en compte courant ;
- utilise un instrument convertible permettant une entrée au capital plus tard.

Un prêt

La personne reste créancière. Elle doit être remboursée selon les conditions prévues et ne devient pas automatiquement actionnaire.

Une entrée au capital

La personne reçoit des actions. Elle prend le risque de perdre son investissement et n'a pas de droit automatique au remboursement.

Une avance en compte courant

Elle est normalement réservée à un associé ou à une personne remplissant les conditions légales. C'est une dette de la société envers cette personne.

Un investissement convertible

L'investisseur apporte de l'argent aujourd'hui, mais la valorisation et le nombre définitif d'actions sont déterminés lors d'une future levée, selon des règles prévues à l'avance.

Pour de petits montants apportés très tôt par des proches, il est souvent préférable de ne pas faire entrer immédiatement chaque personne au capital. Une multiplication de petits actionnaires peut compliquer :

- les décisions ;

- les signatures ;
 - la confidentialité ;
 - une future levée ;
 - la lecture de la table de capitalisation.
-

15. Ce que signifie « private equity »

Le terme **private equity** désigne de manière générale l'investissement dans des entreprises non cotées. Mais pour Vuvio à ce stade, les termes plus précis seraient probablement :

- investissement de proches ou « love money » ;
- business angel ;
- investissement en capital ;
- financement pré-amorçage ;
- augmentation de capital ;
- éventuellement instrument convertible.

Vuvio ne serait pas encore dans une opération classique de fonds de private equity au sens institutionnel.

PARTIE V — CROISSANCE, NOUVELLES ACTIONS ET DILUTION

16. Comment fonctionne une future levée de fonds ?

Lorsqu'un nouvel investisseur entre, deux mécanismes principaux existent.

Cession d'actions existantes

Alexandre ou Cécilia vend une partie de ses propres actions.

Conséquence :

- l'argent va au vendeur ;
- Vuvio ne reçoit pas directement cet argent ;
- le nombre total d'actions ne change pas.

Augmentation de capital

Vuvio crée de nouvelles actions, souscrites par l'investisseur.

Conséquence :

- l'argent entre dans Vuvio ;
- le nombre total d'actions augmente ;
- les pourcentages d'Alexandre et de Cécilia diminuent ;

- leurs nombres d'actions peuvent rester identiques.

C'est généralement le mécanisme privilégié pour financer la croissance, puisque l'argent sert directement à l'entreprise.

Lors d'une augmentation de capital, les nouvelles actions peuvent être souscrites par les associés existants ou par de nouveaux investisseurs. Une prime d'émission peut être ajoutée afin que le prix payé corresponde à la valeur réelle de la société et non uniquement à la valeur nominale initiale des actions.

17. Exemple de dilution avec 10 000 actions

Au départ :

Actionnaire	Actions	Pourcentage
Alexandre	6 700	67 %
Cécilia	3 300	33 %
Total	10 000	100 %

Un investisseur souhaite obtenir 20 % de Vuvio après son investissement.

Vuvio crée 2 500 nouvelles actions.

Après l'opération :

Actionnaire	Actions	Pourcentage
Alexandre	6 700	53,6 %
Cécilia	3 300	26,4 %
Investisseur	2 500	20 %
Total	12 500	100 %

Alexandre et Cécilia n'ont perdu aucune action. Leur pourcentage a diminué parce que le nombre total d'actions a augmenté.

C'est cela, la dilution.

La dilution signifie qu'un actionnaire détient un pourcentage plus faible sans avoir vendu ses titres, généralement parce que de nouveaux titres ont été émis.

18. Une part plus petite peut valoir davantage

Avant la levée, imaginons que Vuvio soit valorisée 200 000 € :

- 67 % représenteraient théoriquement 134 000 € ;
- 33 % représenteraient théoriquement 66 000 €.

Après une levée, imaginons que Vuvio soit valorisée 1 000 000 € :

- 53,6 % représenteraient théoriquement 536 000 € ;
- 26,4 % représenteraient théoriquement 264 000 €.

Les pourcentages ont diminué, mais la valeur potentielle a augmenté.

Évidemment, cette valeur reste théorique tant qu'aucun acheteur, dividende ou événement de liquidité ne permet de la concrétiser.

19. Peut-on simplement « créer plus d'actions » pour devenir plus riche ?

Non.

Créer davantage d'actions ne crée pas automatiquement de valeur. Si une pizza est découpée en 10 parts au lieu de 8, la pizza ne devient pas plus grande.

La valeur augmente seulement si Vuvio développe :

- davantage d'utilisateurs ;
- une technologie ou une marque valorisable ;
- des revenus ;
- des partenariats ;
- une croissance crédible ;
- une propriété intellectuelle ;
- une position de marché ;
- une capacité future à générer des profits.

Les nouvelles actions sont uniquement une manière de répartir cette valeur.

20. Alexandre peut-il conserver 50 % après plusieurs levées ?

C'est possible, mais pas garanti.

Avec une répartition initiale de 67/33 :

- après une première levée donnant 20 % à un investisseur, Alexandre tombe à 53,6 % ;
- après une deuxième levée donnant à nouveau 20 % du capital post-opération à un nouvel investisseur, Alexandre tomberait à environ 42,9 %.

Cela montre qu'un objectif de 50 % après plusieurs levées importantes est difficile si Alexandre commence à 67 %.

Ce n'est pas forcément grave. Un fondateur peut conserver le contrôle ou une forte influence avec moins de 50 %, notamment grâce :

- aux statuts ;
- aux droits de vote ;
- à la composition des organes de direction ;
- aux accords entre fondateurs ;
- aux décisions réservées ;
- à la dispersion du capital entre plusieurs investisseurs.

Mais il ne faut pas supposer qu'Alexandre conservera automatiquement la majorité économique après deux ou trois tours.

PARTIE VI — LES QUESTIONS À VOUS POSER MAINTENANT

21. Questions sur votre association

1. Cécilia devient-elle officiellement cofondatrice ?
2. Les 33 % sont-ils immédiatement acquis ou progressivement sécurisés ?
3. Quelle partie rémunère l'argent et quelle partie rémunère son travail futur ?
4. Quel niveau de disponibilité peut-elle réellement garantir ?
5. Pendant combien de temps s'engage-t-elle ?
6. Que se passe-t-il si elle arrête après six mois, deux ans ou cinq ans ?
7. Alexandre est-il président ?
8. Cécilia doit-elle être directrice générale ou seulement responsable opérationnelle de certains domaines ?
9. Quelles décisions nécessitent obligatoirement l'accord des deux ?
10. Comment règle-t-on un désaccord persistant ?
11. Que se passe-t-il si l'un souhaite vendre ses actions ?
12. Que se passe-t-il si l'un souhaite quitter le projet ?
13. À quelles conditions les actions peuvent-elles être rachetées ?
14. Comment protéger Vuvio en cas de séparation professionnelle tout en préservant la relation familiale ?

22. Questions sur l'argent

1. Les 10 000 € seront-ils versés immédiatement ou progressivement ?
2. Quelle partie entre au capital ?
3. Quelle partie éventuelle constitue un prêt ou un compte courant ?
4. Cet argent est-il remboursable ?
5. Dans quelles circonstances ?
6. Cécilia percevra-t-elle des intérêts ?
7. Qui valide les dépenses ?
8. Quel budget exige l'accord des deux ?

9. Qui possède l'accès bancaire ?
10. Comment les dépenses seront-elles justifiées et suivies ?

23. Questions sur la rémunération

1. Quand commence la rémunération des fondateurs ?
2. Quel niveau minimal de trésorerie faut-il conserver ?
3. Les rémunérations dépendront-elles du temps de travail ?
4. Qui décide des augmentations ?
5. Les deux fondateurs doivent-ils être rémunérés au même moment ?
6. Comment gérer le cas où l'un travaille à plein temps et l'autre à temps partiel ?
7. Les dépenses engagées personnellement seront-elles remboursées avant les salaires ?

24. Questions sur les futurs investisseurs

1. Quel montant Vuvio cherchera-t-elle réellement ?
2. Pourquoi cet argent est-il nécessaire ?
3. Combien de mois de fonctionnement financera-t-il ?
4. Quel pourcentage maximal êtes-vous prêts à céder ?
5. Souhaitez-vous accepter plusieurs petits investisseurs ?
6. Les proches doivent-ils prêter ou investir ?
7. Qui aura le droit de participer aux futures augmentations de capital ?
8. Souhaitez-vous créer une réserve d'actions pour de futurs salariés ou collaborateurs ?
9. Quel niveau de dilution êtes-vous prêts à accepter ?
10. Quel contrôle souhaitez-vous conserver après deux levées ?

CONCLUSION ET ORIENTATION RECOMMANDÉE

La logique qui ressort de votre projet est la suivante :

- créer Vuvio sous forme de SAS ;
- reconnaître Cécilia comme véritable cofondatrice active ;
- envisager une répartition cible de 67 % pour Alexandre et 33 % pour Cécilia ;
- distinguer clairement ses actions, son investissement financier et son travail ;
- prévoir un mécanisme protégeant Vuvio en cas de départ anticipé ;
- établir des statuts solides et un pacte d'actionnaires ;
- définir précisément vos responsabilités et les décisions importantes ;
- séparer les actions, les salaires, les dividendes et les remboursements ;
- rémunérer les fondateurs lorsque la trésorerie le permet, sans modifier pour cette seule raison leur capital ;
- privilégier les augmentations de capital lorsque de futurs investisseurs doivent financer Vuvio ;
- accepter que les deux fondateurs soient dilués ensemble si la croissance justifie l'arrivée de nouveaux investisseurs.

Le point central n'est finalement pas de savoir si 33 % est « trop » ou « pas assez ». C'est de faire correspondre cette participation à un engagement clairement compris, durable et équitable pour vous deux.

La prochaine étape devrait être une réunion dédiée entre Alexandre et Cécilia pour répondre ensemble à toutes les questions de ce document, puis transmettre vos réponses à un avocat spécialisé en droit des sociétés et startups. La rédaction d'un pacte peut avoir des conséquences juridiques, fiscales et sociales importantes ; Bpifrance recommande elle-même de se faire accompagner par un professionnel.